

我國《海洋基本法》 的法律構造・第 十二講：海洋權益

—— 以「中華電信電纜野 柳斷纜事故」為案例



李謁霏

《海洋基本法草案》起草委員、南京大學法學博士、輔英科技大學共同教育中心兼任助理教授、東吳大學法律研究所兼任助理教授、國家海洋研究院海洋政策及文化中心研究員

MARINE LAW 海洋法

CONTENTS 目次

- 壹、「中華電信海底電纜野柳斷纜事故」案情概要
 - 一、中華電信海底電纜疑似遭受權宜輪蓄意破壞
 - 二、海底電纜是攸關海洋權益的國家關鍵基礎設施
- 貳、國際與國內法律框架下的海底電纜保護制度——從《海底電報電纜保護公約》到 UNCLOS 之比較與探究
 - 一、《海底電報電纜保護公約》：法律規範、司法管轄與國內實施機制
 - 二、海底電纜保護之國際規範與國內法實施：管轄原則及雙重管轄效應
 - 三、UNCLOS 海底電纜保護之立法義

務與管轄權執行：船旗國原則與補充機制

參、海底電纜保護之法制完善與執法強化——問題、挑戰與未來發展

一、海底電纜保護國際立法之滯後與革新

二、UNCLOS 各國海底電纜權利與沿岸國法令之比較分析

三、《電信管理法》修正與海上執法權限之探討

四、《海岸巡防法》法律授權及執法程序之探討

肆、海上取締海底電纜惡意破壞不法行為的權限分際

一、UNCLOS 潛在的法律漏洞

二、海底電纜破壞行為的管轄權

三、擴張行使「普遍管轄權」(Universality Principle) 芻議

伍、結語與建議

一、「緊迫權」與執法權限的解釋

二、「普遍管轄權」的適用可能

三、國際公共安全與海底電纜保護的法律義務

壹、「中華電信電纜野柳斷纜事故」案情概要

一、中華電信海底電纜疑似遭受權宜輪蓄意破壞

2025 年 1 月 3 日我國連接美國、日本之國際海纜「橫太平洋快速海纜」(TPE) 發生疑似遭到懸掛喀麥隆國籍旗幟且搭載中國大陸籍船員之「順興 39 號」(SHUNXIN39) 貨輪勾損情事¹。針對「順興 39」貨輪在基隆港外海涉嫌破壞海底電纜，海巡署就貨輪歷史航跡研判，無法確認其真正意圖，惟不排除以中國籍權宜輪實施灰色侵擾我國資訊安全之可能性²。無獨有偶，國家通訊暨網際安全中心(NCCSC) 收到中華電信通報，2 月 25 日凌晨 3 時 3 分，台澎 3 號海纜位於台南北門 14.7 公里處發生全斷障礙，中午時海巡署將涉嫌破壞的多國籍(Togolese Republic) 權宜輪「宏泰輪」押返安平港，配合檢方偵辦調查。

- 1 114 年 1 月 16 日立法院第 11 屆第 2 會期外交及國防委員會第 127 次全體委員會議，國家安全局「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」專案報告，頁 3。電子新聞報導的時間及水域地點係，2025 年 1 月 3 日上午，在基隆野柳東北方向、距離淡水約 68.17 公里（約 39 海里）的海域。114 年 1 月 22 日，中時新聞網智庫論壇，揭仲：《政府應建立海纜防護預警系統》，<https://www.chinatimes.com/opinion/20250121005015-262110?chdtv>（最後瀏覽日：2025 年 2 月 27 日）。
- 2 海委會召開跨部會協調會議 強化海底電纜監控及查處機制。114 年 1 月 7 日海巡署新聞稿，<https://www.cga.gov.tw/GipOpen/wSite/ct?xItem=163127&ctNode=650&mp=999>（最後瀏覽日：2025 年 2 月 27 日）。

依照海底電纜損害原因比例可大分為 7 項因素（海底電纜失能成因比例圖，如附圖 -1），當中再概分人為因素（漁業底拖網活動、船舶下錨及第三者活動）及非人為因素（不明、自然災害及部件耗損）。由此可見，「第三者活動」部分，如果特別是敵對國家結合權宜輪蓄意割斷，復又加上包括大陸船舶在內「船舶下錨」之混合因素時，此際人為刻意因素相關活動將會構成海底電纜受損的最大風險來源，無怪乎海巡署很難判斷喀麥隆籍「順興 39」貨輪故意或過失肇事意圖。

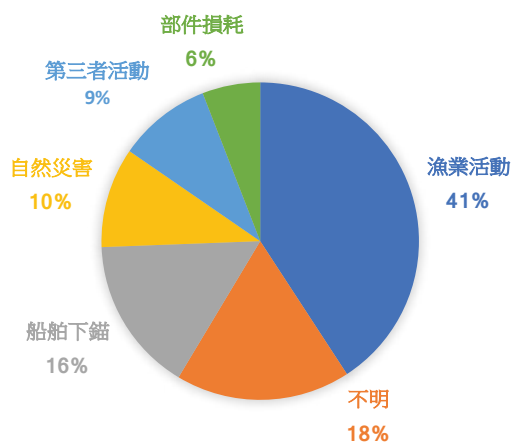


圖 1：海底電纜失能成因比例圖

資料來源：作者依據 The International Cable Protection Committee (ICPC), 'Submarine Cable Protection and the Environment' March 2021 ~ Issue 2, P7. 及三菱総合研究所，「海底ケーブル障害が安全保障上の重大リスクに」³ 作成。

3 外交・安全保障 第 15 回：有事を想定した海底ケーブルの防護・強靱化，<https://www.mmri.co.jp/knowledge/column/20240524.html>（最後瀏覽日 2025 年 2 月 27 日）。

二、海底電纜是攸關海洋權益的國家關鍵基礎設施

海洋電信電纜跨越全球已經超過 180 萬公里，它承載電話、數據、文件、和視訊通話的功能，通暢網際網路，並支撐全世界金融交易⁴。當前我國建有 14 條國際海纜及 10 條國內海纜，近年因外力破壞導致海纜斷纜事件頻傳，例如 2021 年 8 月「臺金 2 號」海纜疑遭中國拖網漁船作業損壞；2022 年 3 至 4 月間，「臺馬 3 號」海纜接連發生疑因中國抽砂船損壞；2023 年 2 月「臺馬 3 號」海纜疑遭中共貨輪下錨作業損壞。這些損害案例提醒，加強權宜輪登檢管制通報，加強海纜周邊海域重點巡檢，完備海纜設施防護演練，強化多元異質通訊備援能量，推動國際交流提升合作聯防，已成為影響我國家安全之重要議題⁵。

國家安全與「海洋權益」密切相關，《海洋基本法》從第 1 條（國家海洋權益）、第 3 條（國家……海洋權益）及第 7 條（我國海洋權益）構築國家「海洋權益」的體系，本法第 1 條立法目的背後寄託出要將我國從「海島國家」變成「海權國家」的期許。本法中國家「海洋權益」體系在同法第 5 條具體呈現為主權（Sovereign

4 The International Cable Protection Committee (ICPC), 'Submarine Cable Protection and the Environment' March 2021 ~ Issue 2, P3.

5 114 年 1 月 16 日立法院第 11 屆第 2 會期外交及國防委員會第 127 次全體委員會議，國家安全局「針對海底電纜係國家對外重要通訊手段，為避免中共利用各種灰色地帶手段測試我國網路及電網韌性情事發生，如何建立有效備援系統以支援軍事作戰並支撐基礎建設防護韌性」專案報告，頁 4-5。

Right)、主權權利(Sovereign Rights)及管轄權(Jurisdictions)三種樣態,並將之適用在該法第7條相關國家安全(National Security)、海域治安(Law Enforcement)、海事安全(Maritime Safety)層面,整體形成海洋事務安全治理的總體面貌(海底電纜與安全權益關係,如附圖-2)。

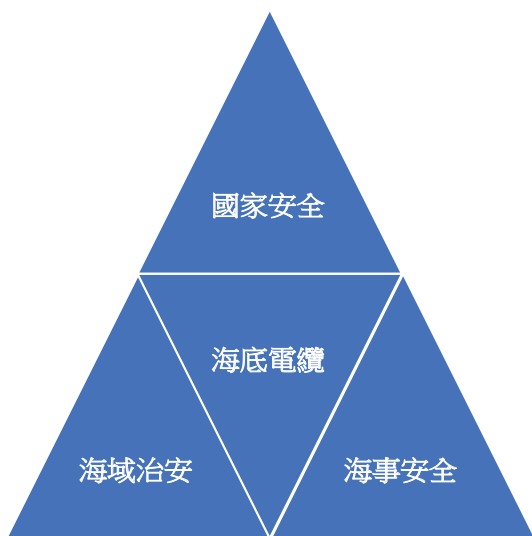


圖 2：海底電纜與安全權益關係

資料來源：作者自作

海底電纜並不漂浮在海面上,而是一直沿著(領海或是延伸至專屬經濟海域、大陸礁層到公海)深度約為1,500公尺的海床鋪設,它們被埋在海床下1至3公尺處。海底電纜是國家關鍵基礎設施(Critical Infrastructure, CI)安全防護事項⁶,攸關國家安全權益。令和5年

(2023年)日本為維護在領海等海域的國家利益,確保穩定的國際通信,閣議決定「第4期海洋基本計畫」,由警察廳、總務省、國土交通省持續與通信業者等合作,推動國際海底電纜及登陸站的安全對策,將海底電纜安全納入到日本安全對策中應處⁷。

以「中華電信電纜野柳斷纜事故」為例,領海內事故依其受損成因與此三者產生不同程度的關聯,試設想若干狀況簡要說明之(如附表-1)。當來自於敵對國家船舶的故意作為,純粹屬於國家安全事項。當來自於敵對國家漁船、貨船或是第三者但屬於其權宜輪者的不明意圖作為,則先將之歸屬海域治安事項,實施調查。當純粹係漁網或下錨作業意外所致,單純為海事安全航行事故事項。對於「敵對國家船舶破壞海纜行為」的設想情況,倘以日本政府的角度看待,日本認為:「所謂網路攻擊與行使自衛權的關係,必須根據具體情況進行判斷,很難一概而論。但一般來說,如果網路攻擊是作為武力攻擊的一部分進行的,則可以認為行使武力是受到武力攻擊而進行。」⁸以上所言可知,日本將網路攻擊當成武力攻擊看待。

6 113年5月1日立法院第11屆第1會期外交及國防委員會第16次全體委員會議,行政院國土安全辦公室,「如何強化國家關鍵基礎設施之韌性,以因應國安新型態風險威脅」專案報告,頁1。

7 「1.海洋の安全保障(1)我が国の領海等における国益の確保……我が国における安定した国際通信を確保するため、引き続き、国際海底ケーブルや陸揚局の安全対策に、通信事業者等と連携して取り組む。(警察庁、総務省、国土交通省)」。令和5年4月28日海洋基本計画,頁25-26。

8 日本內閣眾議院質詢第189-71號《關於網路攻擊與自衛權的關係問題的答覆》。

表 1：海洋權益內涵與海洋權益層面關係

海洋權益 權益層面	主權事務	主權權利事務	管轄權事務
國家安全	敵對國家船舶破壞海纜行為	—	
海域治安	—	—	敵對國家漁船、貨船或其權宜輪者不明意圖破壞海纜行為
海事安全	—	—	漁網或下錨作業破壞海纜行為

資料來源：作者自作

既然海底電纜空間環境牽動當前國際資訊安全，且非單純國內事務，於此嘗試審視既有國際規範及國內規範，並瞭解二者間相互適應狀態，據以具體化海洋基本法關於「海洋權益」的重要內涵。

貳、國際與國內法律框架下的海底電纜保護制度——從《海底電報電纜保護公約》到 UNCLOS 之比較與探究

一、《海底電報電纜保護公約》：法律規範、司法管轄與國內實施機制

1884 年《海底電報電纜保護公約》（Convention for the Protection of Telegraph Cables）⁹，為規範海底電報纜線之保護與違規行為處罰之多國間條約，此公約具有習慣法地位，僅適用於公海範圍，並不涵蓋專屬經濟海域及領海內的電

纜保護問題。此外，該公約亦未涉及武力使用或武裝衝突情形，因此在應對故意攻擊時，其法律效力存在明顯限制。儘管 1982 年《聯合國海洋法公約》（United Nations Convention on the Law of the Sea, 以下稱 UNCLOS）的諸多規定取代了《海底電報電纜保護公約》，但是 UNCLOS 非締約方的國家仍然可以繼續援引本公約。《海底電報電纜保護公約》係為保護在領海外所有合法設立並於一個或多於一個締約國的領域、殖民地或屬地上陸的海底電纜¹⁰所通過的國際立法。

該公約第 2 條第 1 項要求「凡故意或因可歸責之過失折斷或損害海底電纜，以致完全或部分中斷或妨礙電報通信者，應受處罰。此類處罰不影響受害方依法

⁹ 1884 年 3 月 14 日於法國巴黎簽訂，1888 年 5 月 1 日生效。

¹⁰ 公約第 1 條。條文原文 Article I: 'The present Convention applies outside territorial waters to all legally established submarine cables landed on the territories, colonies, or possessions of one or more of the High Contracting Parties.'

提起民事損害賠償之權利。¹¹」而第8條第1項則確立違法行為之司法管轄權，規定該行為應由違規行為發生之船舶船旗國法院，或違規行為涉及之人員所屬國之法院予以認定並裁決，優先交由違反本公約犯罪船隻的船旗國法院行使管轄權¹²，為此違反本條規定者會同時面臨刑事責任與民事責任的追究。特別值得注意《海底電報電纜保護公約》第8條第2項規定的是，當船旗國不能依照該公約第8條第1項履行公約管轄條文的前提下，可由因犯行受害的締約國補充行使刑事司法管轄權¹³，即違法行為發生地國法院或違法行為所涉人員居住地國法院有權認定違法行為。而締約國軍艦在「合理相信」（have reason to believe）的條件下查對船隻國

籍，對於犯公約第2條的非軍艦艦長或船長可以要求交出船隻國籍證明官方文件，並於文件應註記是否與相符¹⁴。香港為履行在1884年3月14日於巴黎簽訂的《海底電報電纜保護公約》，立法施行《海底電報條例》（Submarine Telegraph Ordinance），對公約犯罪者處以罰款或是監禁的處罰¹⁵。基於履行上述公約約規範，《海底電信線保護萬國聯合條約罰則》（Sanctions under the Convention for the Protection of Telegraph Cables）

- 11 公約第2條第1項。條文原文 Article II, Paragraph I: 'It is a punishable offence to break or injure a submarine cable, willfully or by culpable negligence, in such manner as might interrupt or obstruct telegraphic communication, either wholly or partially, such punishment being without prejudice to any civil action for damages.'
- 12 公約第8條第1項：「凡違犯本公約的罪行在屬於某國家的船隻上發生，有權審理該違犯行為的管轄法院為該國家的法院。」條文原文 Article VIII, Paragraph I: 'The tribunals competent to take cognizance of infractions of the present Convention are those of the country to which the vessel on board of which the offence was committed belongs.'
- 13 公約第8條第2項：「……凡在上一段的條文不能適用的情況下，違反現行公約的罪行將會在有關的每一締約國內（分別就受牽涉的該等國家的子民及公民而言）按照該國的法律所訂明的或國際條約所訂明的刑事司法管轄權的一般性規則處理。」本條原文全文，Article VIII, Paragraph II: 'It is, moreover, understood that, in cases where the provisions in the previous paragraph cannot apply, offences against the present Convention will be dealt with in each of the Contracting States in accordance, so far as the subjects and citizens of those States respectively are concerned, with the general rules of criminal jurisdiction prescribed by the laws of that particular State, or by international treaties.'

- 14 公約第10條第：「……當指揮戰艦的軍官，或為本公約目而服務之船舶的高級船員有理由相信一艘非戰艦船隻觸犯本公約所規定犯行，他們可限令該船隻的艦長或船長交出該船隻國籍證明的官方文件，在該等文件上須立即批註其已予展示的事實……」。本條部分原文 Article X: 'When the officers commanding the ships of war, or ships specially commissioned for the purpose by one of the High Contracting Parties, have reason to believe that an infraction of the measures provided for in the present Convention has been committed by a vessel other than a vessel of war, they may demand from the captain or master the production of the official documents proving the nationality of the said vessel. The fact of such document having been exhibited shall then be endorsed upon it immediately.' 又學者就此條文解讀為「締約國軍艦對於任何國家商船，倘有合理證據懷疑該船違犯公約之情形時，有令其停駛與查明之權利。」參閱姜皇池：國際海洋法（上冊），新學林，2018年4月，頁702。
- 15 條例第4條—違反《公約》第II條
 - (1) 任何人非法和故意折斷或損壞《公約》適用的海底電纜，而所用的方式屬可中斷或妨礙全部或部分電報通訊者，即屬犯罪，一經循公訴程序定罪，可處罰款\$500,000及監禁5年。
 - (2) 任何人由於可構成罪行的疏忽而折斷或損壞《公約》適用的海底電纜，而所用的方式為第(1)款所描述者，即屬犯罪，一經循簡易程序定罪，可處第6級罰款及監禁1年。
 - (3) 任何人企圖用第(1)款所描述的方式非法和故意折斷或損壞《公約》適用的海底電纜，即屬犯罪，並可受猶如他已犯第(1)款所訂罪行所受的懲罰。

是係日本執行公約的國內立法¹⁶，於其第1條第1項規定，凡損壞海底電信線，致使通信受阻或產生通信受阻之危險者，處5年以下徒刑或是罰金。

二、海底電纜保護之國際規範與國內法實施：管轄原則及雙重管轄效應

UNCLOS 關於海底電纜之規定，大致上演變自 1958 年《公海公約》（Convention on the High Seas）、《大陸礁層公約》（Convention on the Continental Shelf），而該等公約相關條文又可直接追溯至《海底電報電纜保護公約》。此外，UNCLOS 若干有關海底電纜之條文，乃直接延續於《海底電報電纜保護公約》中類似規定，例如 UNCLOS 第 115 條與《海底電報電纜保護公約》第 7 條的連結。儘管如此，其他《海底電報電纜保護公約》多項條款卻未在 UNCLOS 獲得直接引用，《海底電報電纜保護公約》第 10 條是當中最值得納入到當代國際規範中，因為它有助於平衡船旗國不能或不願行使管轄權的情況。

《公海公約》第 27 條吸收了《海底電報電纜保護公約》對電纜不可任意破壞

的基本精神，同時擴大了保護客體，不僅涵蓋海底電纜，亦涉及海底管道或高壓電纜（submarine pipeline or high-voltage power cable），後來又與 UNCLOS 第 113 條形成了連貫性的法律脈絡，使得國際社會在實踐中均沿用這一保護機制至今。

為修正常設國際法院《蓮花案》判決¹⁷產生「雙重管轄」效果，1952 年《統一船舶碰撞或其他航行事故中刑事管轄權方面若干規定的國際公約》（International Convention for the Unification of Certain Rules Relating to Penal Jurisdiction in Matters of Collision and Other Incidents of Navigation, 簡稱《布魯塞爾公約》）立法將公海上航行事故管轄權賦予給船旗國，形成了只有船旗國可以行使刑事管轄的規定，後來《公海公約》承繼《布魯塞爾公約》船旗國管轄的觀念，於其公約第 6 條第 1 項、第 11 條繼受了船旗國專屬管轄原則¹⁸，後續並仍由 UNCLOS 第 92 條、97 條加以繼承，船舶應受該船旗國專屬管轄¹⁹，惟該條文不排除有「國際條約或本條款明文規定之例外情形」，故受害國對破壞該國國際海底電纜犯罪行為之船隻或個人在一定條件下，適當行使海上警察權使是否構成本條之例外，即有可討論之處。即為實現公約

16 依照國史館臺灣文獻館文獻檔案查詢系統之名稱翻譯，典藏號：0071010152a001；隸屬卷名：明治 30 年 9 月臺灣總督府報；檔案階層：臺灣總督府（官）報／府令；法令編號：明治 30 年府令第 40 號；本件日期：明治 30 年第 152 期（1897-09-01~1897-09-30）。《海底電信線保護万国連合條約罰則》（大正 5 年法律第 20 號），因刑法部分條文修正而配合修正（刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律，令和 4 年法律第 68 號），本法於令和 7 年 6 月 1 日修正施行。

17 The Case of the S.S. "Lotus" (France v. Turkey), PCIJ Series A No. 10 (1927).

18 第 6 條第 1 項前段條文「船舶應僅懸掛一國國旗航行，除有國際條約或本條款明文規定之例外情形外，在公海上專屬該國管轄」。

19 R. R. Churchill and A. V. Lowe, The Law of the Sea (3rd edn.1999), Pp208-209.

規範目的，保護海底電纜安全，各國為其海洋權益所得採取措施或是執行法律的權利。

「敷設海底電纜及管線自由」被《公海公約》第2條列入為「公海自由」的範圍，為實現此種之公海自由，《公海公約》第27條要求各國應採取必要立法措施，規定凡懸掛其國旗之船舶或屬其管轄之人如故意或因重大過失而破壞或損害公海海底電纜，致使電報或電話通訊停頓或受阻，或以同樣情形破壞或損害海底管線或高壓電纜，概為應予處罰之罪行。故公海海上故意或因重大過失而破壞或損害公海海底電纜的行為是國際犯罪行為，日本於《公海公約》對其生效的同日即於該國同步施行《依照公海公約實施對海底電纜等損害行為處罰的法律》，本法與《公海公約》相互補充，國內法及國際公約共同懲處在公海上破壞海底電纜、管線及高壓電纜的行為。《依照公海公約實施對海底電纜等損害行為處罰的法律》第1條第1項因此規定，「任何人損壞《公海公約》第27條規定的海底電纜（不包括《海底電信線保護萬國聯合條約》第1條規定的海底電纜），從而擾亂電信服務，將被處以5年以下有期徒刑或50萬日元以下罰金」²⁰。此外，第2條第1項復規定，破壞公海公約第27條所規定的海底管線或

海底高壓電線，妨礙石油或可燃天然氣的運輸或電力的輸送者，處5年以下有期徒刑或10萬日圓以下罰金²¹。

三、UNCLOS 海底電纜保護之立法義務與管轄權執行：船旗國原則與補充機制

「敷設海底電纜及管線自由」被《公海公約》第2條及UNCLOS第7條列進為「公海自由」的內容，基於「船旗國管轄」原則，《公海公約》及UNCLOS第113條均要求各國採取必要立法措施，制定法律和規章，處罰懸掛該國旗幟的船舶或受其管轄之國民因故意（willfully）或可歸責過失（by culpable negligence）折斷（breaking）或損害（injury）公海海底電纜的犯行²²。因此UNCLOS第113條立法義務須要各國國內法配合履行。由此可知，本條規定僅僅止於分配「立法管轄權」，而「執行管轄權」則付之闕如，以致如何對破壞海底電纜國際犯罪實施海上警察權沒有清晰指明，爰非船旗國國家對嫌疑船舶只可進行查核（verify）或甚至是刑事強制作為尚有疑問。

UNCLOS第七部分的公海制度，明確規定海底電纜及管線之鋪設與保護。參照第112條至第115條，所有國家均享有於公海鋪設海底電纜之權利，並須確保其

20 《公海に関する条約の実施に伴う海底電線等の損壊行為の処罰に関する法律》（昭和43年法律第102号），該第1條第1項：「公海に関する条約第27条に規定する海底電線（海底電信線保護万国連合条約第1条に規定する海底電信線を除く。）を損壊して電気通信を妨害した者は、5年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。」

21 Ibid., 第2條第1項：「公海に関する条約第27に規定する海底パイプライン又は海底高压電線を損壊して石油若しくは可燃性天然ガスの輸送又は送電を妨害した者は、5年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

22 陳荔彤，海洋法論，元照，初版第1刷，2002年7月，頁344。

不受損害。有必要說明的是，前揭公約規定不僅是成文法，實際上具有習慣國際法的效力，包括非締約國在內，所有國家都受規定的拘束，相同承擔相應之國際法義務。故此，各國仍應依國際法上之習慣法原則，遵守 UNCLOS 第七部分關於海底電纜之相關規定，確保國際海底電纜設施之正常與安全。

UNCLOS 既然採納《布魯塞爾公約》之「船旗國管轄」原則，將在公海上破壞海底電纜的船隻交由其船旗國（即船舶註冊國）專屬管轄，如果船旗國沒有制定專門法律處罰，或是既有法律沒有適當的規範，那麼就無法對破壞受害國在公海上鋪設的國際海底電纜的外國船舶及個人進行法律處罰，此際船旗國專屬管轄權會變成不是那麼有絕對性效力，因此會適用到 UNCLOS 第 92 條第 1 項所謂「本條款明文規定之例外情形」，受害國可以補充船旗國專屬管轄權的不足，因此取得管轄權。有鑑於國際海底電纜頻頻出現斷纜事故，聯合國呼籲各國儘快履行立法義務，根據 UNCLOS 第 113 條規定制定法律，積極行使「船旗國管轄權」。

參、海底電纜保護之法制完善與執法強化——問題、挑戰與未來發展

一、海底電纜保護國際立法之滯後與革新

國家的海上執法與陸上執法有很大不同，海上執法海域無不具有「國際性」而

受「國際規範」拘束，也就是國家涉海事務之海洋法規須被國際法所制約，例如沿岸國領海必須尊重外國船舶的無害通行，或是領海內的國際海峽必須提供外國船舶的過境通行。雖然電報電纜時代關於海底電纜的國際保護很早已經在 1884 年開始，但是距離現在光纖電纜時代，迄今沒有重大的實質性改變，原有國際法不僅過時而且國內法亦告不足。例如《海底電報電纜保護公約》即是，該公約將故意破壞或因嚴重過失造成海底電纜損害的行為列為犯罪。

即使部分國家自行透過立法行動填補國際規範的漏洞，但是現行 UNCLOS 沒有很明確授權在公海國家擁有充分權力得以保護海纜及取締破壞行為，對於許多影響海底電纜運作的可受懲罰的行為很難被究責。對此威脅應對不足，這將使沿岸國內法及政策無法主動依照國際規範標準實施執法，於此等於沒有全球統一的執法標準與程序。滯後的國際立法造成沿岸國重大安全挑戰，只能脆弱地應處海底電纜遭受恐怖攻擊或是敵對國家的攻擊，故國家國內法與國際法必須同步協作，矯正違法而追責難的困境。

二、UNCLOS 各國海底電纜權利與沿岸國法令之比較分析

UNCLOS 賦予所有國家在其專屬經濟海域（第 58 條鋪設自由）、大陸礁層（第 79 條鋪設權利）和公海（第 87 條鋪設自由）、公海海底（第 112 條鋪設權利）上享有鋪設電纜及管道的權利或是自由，與

此同時 UNCLOS 要求所有國家要遵守沿岸國領海法律規章（第 21 條第 1 項第（c）條），應適當顧及沿岸國權利和義務，遵守沿岸國專屬經濟海域法律規章（第 58 條第 3 項），不影響沿岸國對從大陸礁層進入領海的電纜及管道訂立條件的權利，也不影響沿岸國在大陸礁層經營使用電纜及管道管轄權（第 79 條第 4 項），整理如附表 -2。在此不將所有與我國領海有關的法令全部加以探討，於此僅聚焦於我國最主要有關之法律條文，並分析其如何影響海底電纜的保護。

表 2：UNCLOS 中各國有關海底電纜權利及義務概要

	所有國家	沿岸國
公海	第 87 條第 1 項第（c）款鋪設自由	第 113 條
領海	第 2 條第 1 項鋪設權力	第 21 條第 1 項第（c）款
專屬經濟海域	第 58 條第 1 項鋪設自由	第 58 條第 3 項
大陸礁層	第 79 條第 1 項鋪設權利	第 79 條第 4 項
公海海底	第 112 條鋪設權利	第 113 條

資料來源：作者自作

三、《電信管理法》修正與海上執法 權限之探討

《電信管理法》修正第 72 條並增定第 72 條之 1 條且於 112 年 2 月 28 日公布施行，將登陸站與機房向海一側之「纜線」，及海纜登陸站與內陸介接站間之「纜線」列作保護客體²³，視破壞通訊關鍵基礎設施行為為侵害國家法益者，加重刑罰，加強法律保護海纜的效果。但假若向海一側之「纜線」如果是在領海外海域遭受破壞，又如果恰是遭到大陸船舶或是其權宜輪所破壞者，本法如何使其具有域外適用的效力，便值得深入探討。

《聯合國憲章》申明禁止武力使用²⁴，UNCLOS 前言強調，「為海洋建立一種法律秩序，……促進海洋的和平用途」，加上 UNCLOS 第 88 條「公海應只用於和平目的」及第 301 條（海洋和平使用）規定，UNCLOS 確實要求所有國家行使其權利和履行其義務時，應不對任何國家的領土完整或政治獨立進行任何武力威脅或使用武力，或以任何其他與《聯合國憲章》所載國際法原則不符的方式進行武力威脅或使用武力。基於以上規範內

23 112 年 4 月 12 日立法院第 10 屆第 7 會期第 7 次會議議案關係文書，院總第 20 號，政府提案第 10033631 號，頁 217。

24 第 2 條第 4 項：「各會員國在其國際關係上不得使用威脅或武力，或以與聯合國宗旨不符之任何其他方法，侵害任何會員國或國家之領土完整或政治獨立。」

容簡言之，當海底纜線的破壞型態確認是一種非武力的攻擊型態，基於自我防衛立場，依照保護主義維持國家利益，而使《電信管理法》及相關法律有可能於刑法領域外擴張適用的必要²⁵，即可在我國領海及其周邊專屬經濟海域、公海要求涉嫌破壞船舶「停止航行」、「回航」，但是須增加配套的法律。

四、《海岸巡防法》法律授權及執法程序之探討

我國《海岸巡防法》是一部將海上警察作用（維護海岸秩序，保護資源利用，確保國家安全，保障人民權益）²⁶中的行政警察作用與司法警察作用融於一體而實施海上警察權的實定法。海軍軍艦或是海巡人員對於涉嫌違背《電信管理法》破壞海底電纜的外國船舶（含權益輪）或大陸船舶在公海或是領海水域行使特定的海上警察權。

依據《電信管理法》第72條、第72條之1等條修正草案總說明謂：「邇來本島與離島間之海纜頻遭損壞，造成離島通訊中斷，影響民生經濟、社會秩序甚至國家安全至鉅」²⁷，既然修正草案總說明言明修正最重要的目的是為「國家安全」，允宜在《海岸巡防法》相應地明文海巡機關擁此處理海底電纜安全之職掌權限²⁸，

同時賦予海巡人員司法警察執法權限²⁹，以資能對違反我國國內法法令之外國船舶或大陸船舶實施 UNCLOS 第111條所許的「緊迫權」，在比例原則的控制之下定出標準程序與執行標準，於領海內採取必要步驟（如命令停船、登臨檢查、變更航線；甚至是必要時，得予逮捕、扣押或留置），俾能真正實現《電信管理法》修法的實效性。如不由此途，亦有學者為文提醒，「就內國法而言：海巡署……其固可適用《海岸巡防法》第4條第4項，但條文所賦予之職權樣態確僅止於「停止航行」、「回航」。將涉嫌船舶強制帶回我國港口，在法律保留原則下，《海岸巡防法》無疑是讓第一線執法者必須承擔可能的法律風險³⁰。」

肆、海上取締海底電纜惡意破壞不法行為的權限分際

一、UNCLOS 潛在的法律漏洞

取締海底電纜惡意破壞不法行為的管轄權是指制定和執行有關法令的權力，這種權力端視於破壞行為發生地所在海域或是包含國際法在內的法令所適用的海域。換言之，沿岸國對違法外國船隻管轄權與嫌疑船隻所處水域和發生破壞事件所在水域密切關聯。當前國際法體系沒有起到充

25 刑法及各種法令中罰則規定之適用。參閱魏靜芬：《海洋法》，五南圖書，初版，2008年8月，頁242。

26 《海岸巡防法》第1條。

27 魏靜芬，supra note 25, at 216。

28 《海岸巡防法》第4條。

29 《海岸巡防法》第5條。

30 姜皇池：《電纜事件 灰區作戰法律分析》，2025年1月12日自由時報自由廣場，<https://talk.ltn.com.tw/article/paper/1686875>（最後瀏覽日2025年2月27日）。

分保護公海海底電纜安全的作用³¹，受害沿岸國更是欠缺適當行使海上警察權的法律基礎，面對恐怖攻擊或是來自敵對國家實施灰色干擾事件，不論是在公海或領海內，受害國採證尤其困難。在這雙重因素下，公約條文效力會變得很微弱，冀望追究海底電纜破壞者的責任，而公約依「船旗國管轄原則」又將管轄權交由惡意破壞敵對國家究責，無異於是要違法者追究自己故意不法行為³²。

如果領海內電纜被切斷事件其事實足以明確判斷到是一種敵對攻擊行為，而不是意外事故，執法層次已非單純「海域治安」海上警察權及「海事安全」事故調查得處理，必要時當出動海軍³³，維護「國家安全」，保護「海洋權益」。

二、海底電纜破壞行為的管轄權

首先，內水及領海海底電纜破壞行為的管轄權。內水及領海具有領土地位，沿岸國對於內水及領海擁有完整主權，有權制定法令針對通過領海外籍船隻破壞行海底電纜為行使管轄權，且有 UNCLOS 第 25 條所授「沿岸國保護權」，對於故意或

重大過失船隻採取必要步驟，防止或制止非屬無害通過的破壞行為，依照 UNCLOS 第 220 條規定，對該船隻實施實際檢查，在有充分證據證明時提起司法程序，情節重大時，加以拘留。受限於 UNCLOS 第 97 條船旗國管轄原則，UNCLOS 沒有明文同意沿岸國在其領海外對犯有破壞海底電纜行為船舶的登船規定。UNCLOS 第 110 條「登臨權」是傳統公海警察權，它延續來自於《公海公約》第 20 條，屬於相同性質的權利，條文中列出「查核」、「驗證」及「登檢」三種樣態（如附圖-3），僅僅提醒在執行時要「盡量審慎」（with all possible consideration），沒有具體規定指示如何審慎的登臨。加上鋪設海底管線是《公海公約》及 UNCLOS 共同所承認的公海自由，各國無可置疑享有利益，但是卻未被置入到適用「登臨權」列舉的犯罪行為的類型之內，顯然形成一個明顯的法律漏洞，是以為了維持海底電纜的安全權益，達成維護《海洋基本法》所欲的國家「海洋權益」，應該衡酌習慣國際法連同國際公約所賦予的公海警察權權限，在不違背國際法所承認的要件或是標準之上，在立法管轄權自行先以國內法補充國際規範漏洞，按照違反水域犯罪處所所在定出「查核」、「驗證」及「登檢」程序與實際方法，在執行管轄權層面，然後依法實施海上警察權，針對破壞海底電纜犯罪行為進行執法作為。

31 除文內所提及的公約之外，尚有 the 2021 ICPC Government Best Practices for Protecting and Promoting Resilience of Submarine Telecommunications Cables; and the 2021 76th Session of the UN General Assembly Draft Resolution on Oceans and the Law of the Sea.

32 中央通訊社報導，「波羅的海電纜遭破壞 金融時報：瑞典批中國拒檢察官登伊騰3號檢查」，2024 年 12 月 23 日。<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202412230081.aspx>（最後瀏覽日 2025 年 2 月 27 日）。

33 中央通訊社報導，「海底電纜遭破壞 瑞典：將派軍艦和偵察機巡邏」，2025 年 1 月 13 日。<https://www.cna.com.tw/news/aopl/202501130036.aspx>（最後瀏覽日 2025 年 2 月 27 日）。

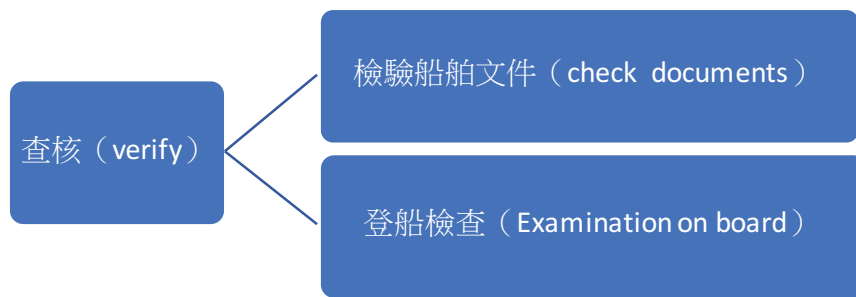


圖 3：《公海公約》第 20 條船隻查核樣態

資料來源：依據《公海公約》第 20 條，作者自作

雖然習慣國際法及 UNCLOS 要求沿岸國要尊重外國船舶在其領海內的「無害通行權」³⁴，但是包括大陸船舶、權宜輪在內的外國船舶在領海內破壞海底電纜行為，因為違背了「和平、良好秩序或安全」要素（國家權力與「無害性」要素，如附圖 -4）的要求，喪失「無害性」以致不能享有「無害通行」權利。依照 UNCLOS，破壞海底電纜行為乃國際犯罪屬性，不乏有清楚規定，可根據國際法，制定法規，對損害領海內海底電纜予以刑事定罪。沿岸國對其內水及領海擁有主權，根據這項主權，沿岸國在領海內擁有對破壞行為和違法事件享有「立法管轄權」和「執行管轄權」，這都是由國家主權權力所派生出的。以「中華電信海底電纜野柳斷纜事故」而言，行使 UNCLOS 第 111 條「緊迫權」的權力更是自不待言。

對於故意損壞公海海底電纜犯行的海域強制執法權限，國家實踐立場不妨支持行使「普遍管轄權」，作為 UNCLOS 公

海制度下船旗國管轄原則之例外，即同意國家有權針對此類故意行為通過立法並追懲，無論此類行為發生在領海內或是領海外，允許各國起訴外國船隻（包括權宜輪）或是外國國民（包括大陸人民）犯下的破壞海底電纜罪行，即使犯行在本國領土之外且甚至與起訴國家沒有實質聯繫或實際影響利益狀態。發生在我國專屬經濟海域破壞海底電纜犯罪行為，視為發生在領海之外的行為，沿岸國依照規範領海以外的國際法律，對損害國際海底電纜的刑事定罪。

34 UNCLOS 第 17 條。

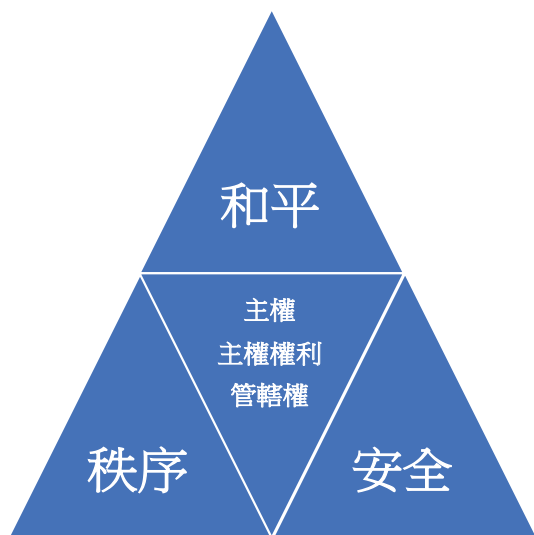


圖 4：國家權力與「無害性」要素

資料來源：作者自作

三、擴張行使「普遍管轄權」 (Universality Principle) 芻 議³⁵

根據 UNCLOS，沿岸國對其領海、專屬經濟海域以及與其相連的海底電纜登陸站擁有充分主權和立法管轄權、執法管轄權。即使海底電纜鋪設屬於公海自由的一部分，但一旦發生損害，其影響往往波及該國關鍵基礎設施及國家安全利益，因此受害國有理由主張因損害所產生的跨國效果而行使補充管轄權。

UNCLOS 第 111 條規定了受害國在特定情形下對違法船舶行使「緊迫權」。當違法船舶在領海或毗連海域內造成海底電纜損害，而船旗國無法或不願積極行使

其管轄權時，受害國可根據該條原則，對該船舶採取追查、攔截及調查等必要措施，作為對「船旗國管轄權」不足的一種補充。

換言之，受害國在特定情形下享有「緊迫權」，即便事故發生後涉事船舶已離開領海，受害國仍可在合理範圍內追查其行蹤、調查事故原因及採取必要措施。這一條文意涵不僅保障了船旗國在行使管轄權上的優先性，更賦予受害國在船旗國管轄不足時介入的合法性。因此，即使航行事故具有偶發性，其造成的海底電纜破壞亦可視同一種嚴重違反國際義務的行為，受害國可依據「緊迫權」原則，行使必要的法律及執法措施。

海底電纜作為全球通訊及數據傳輸的關鍵基礎設施，其損害不僅影響單一國家，而是損害全球公共利益。對於故意或重大過失導致海底電纜破壞的行為，應視同國際犯罪，允許受害國在船旗國管轄不足時，依普遍管轄原則進行追責。這一觀點是想強調，保護國際電信與數據傳輸網絡的安全超越了單一國家的利益³⁶，具有全球性與普遍性。

為彌補 UNCLOS 在執法管轄上的漏洞，受害國可通過國內立法明確規定對於在國際水域內（包括專屬經濟海域及公海）故意或因重大過失造成海底電纜破

³⁵ UNCLOS 第 6 條。

³⁶ 國際間為強化海纜韌性，2024 年 11 月成立「海底電纜韌性國際諮詢機構」（International Advisory Body for Submarine Cable Resilience），目的在協調並促成各種有助提升海纜韌性之國際合作。

壞的船舶，如何採取查證、攔截甚至強制返回港口等措施。這種立法不僅應與 UNCLOS 第 113 條中關於立法義務相呼應，同時應考慮與國際合作機制接軌，以確保在跨國執法過程中能夠有效填補「船旗國管轄權」不明確或執行不力的缺口。

受害國在面對航行船隻因「航行事故」導致海底電纜損害的情形時，可依據國際法上保護全球公共利益的基本原則，結合 UNCLOS 相關條款（特別是第 111 條、113 條）以及「普遍管轄權」的理念，主張在船旗國管轄不足的情況下行使補充性管轄權，以確保對關鍵國際通信基礎設施的保護和維護。這不僅是國家主權行使的體現，也是對國際法治精神與全球安全利益的重要保障。

關於事故後果與國際公共利益保護，即便「航行事故」本質上可能屬於意外事件，但當此類事故導致海底電纜損害時，必然對國際語音及數據通訊安全產生嚴重影響。由於海底電纜作為全球關鍵基礎設施，其中斷不僅損害單一國家的利益，更關乎全球公共安全與經濟穩定。基於此，受害國有充分理由以國家主權介入，確保事故後續損害得以有效補救，並對可能存在的故意或過失行為追究法律責任。

有關事故損害與過失責任的界定，即使事故性事件在初步認定上屬於「非故意」行為，但若因未能盡到合理注意義務而導致重大過失，其行為亦可構成過失責任。此處，受害國可依據 UNCLOS 及相關國內法規，認為涉事船隻因過失或重大過失而失去「無害性」，從而有權行使補

充性管轄。這種管轄介入不僅是對事故損害的回應，更在於防範類似情形再次發生，從而維護國際海底電纜系統的整體安全。

從國家主權與跨國執法合作而言，沿岸國對於其內水、領海及周邊專屬經濟海域內的海底電纜擁有不可分割的立法與執法權。當航行事故造成的損害波及該等設施時，沿岸國依據其主權範疇及國際法義務，有權在事故地點或後續追查過程中採取必要措施。此舉不僅體現了國家維護自身安全與公共利益的正當要求，同時亦呼應了國際社會對於保護全球關鍵基礎設施的共同期盼。當「航行事故」導致海底電纜破壞，損害國際公共利益與沿岸國安全時，受害國有理由在 UNCLOS 相關條文（特別是第 111 條及第 113 條）的支持下，通過「緊迫權」以及補充性管轄原則介入調查與執法，這既是對國際海底電纜保護制度的必要補強。

伍、結語與建議

雖然 UNCLOS 規定各國在專屬經濟海域（第 58 條）、大陸礁層（第 79 條）、公海（第 87 條）以及公海海底（第 112 條）享有鋪設海底電纜及管道的自由，這反映出海底電纜作為全球通訊與能源傳輸基礎設施的重要性。然而，針對故意破壞或因重大過失導致海底電纜中斷的行為，UNCLOS 僅透過第 113 條要求締約國採取必要立法措施，以處罰懸掛其國旗的船舶或受其管轄國民所為之違法行為，此規定主要分配了「立法管轄權」，而未對「執

行管轄權」作出充分具體的規範。

鑒於海底電纜破壞行為所涉及的全球公共利益，該違法行為應具備國際犯罪的性質，並在「普遍管轄權」的範疇內予以處罰。具體而言，可以參照以下解釋與補充：

一、「緊迫權」與執法權限的解釋

UNCLOS 第 111 條賦予沿岸國在某些情形下對嫌疑船舶行使「緊迫權」，即使該船舶已經駛離領海，該原則也可作為補充法律漏洞的依據。若能將該條款的解釋範圍擴展至故意破壞海底電纜的行為，則即使行為發生在領海以外，國家亦可依據此原則行使更積極的海上執法措施³⁷。

二、「普遍管轄權」的適用可能

國際上對於涉及全球安全與公共利益的犯罪，如對海盜行為行使「普遍管轄權」。由於海底電纜的破壞直接威脅到國際通訊，其影響超越單一國家利益，故應當考慮將該類違法行為納入普遍管轄的範疇，作為船旗國管轄的例外。這樣的解釋，能夠促使各國根據國際法上關於公海和平使用的基本原則（如第 88 條及第 301 條）來填補現有立法與執法之間的缺口。

三、國際公共安全與海底電纜保護的法律義務

既然 UNCLOS 明文保障了海底電纜及管線的鋪設自由，同時又規定沿岸國不得干擾他國合法鋪設的權利，這一雙重規

範應當隱含著保障海底電纜完整與安全的國際義務。換言之，各國不僅需從立法上制定嚴格的刑事懲處規定（第 113 條），也應該在執法上予以配合，從而有效彌補對破壞行為追責不足的漏洞。

綜上所述，通過對 UNCLOS 中涉及海底電纜鋪設自由與沿岸國權利義務的條文（如第 58、79、87、112、113 條）綜合進行體系解釋，並適當引入第 111 條所涵蓋的「緊迫權」原則，以及借鑑普遍管轄的理念，希望在國際法層面上補充現行法規對海底電纜破壞行為執法權限的不足，從而更好地保障我國海洋權益。◆

37 112 年 2 月 20 日海巡署頒布「海岸巡防機關金門、馬祖、澎湖地區海纜通訊中斷緊急應變程序」。